

^(א) [נע"ל מו: ח: יא:]; ^(ב) לקמן סד: א] ינ"ע תוס' יבמות סו. ד"ה יו, ד] קדושין סג. יבמות זג. לקמן סו. ע. נדרים פה, ^(ג) [נדרים מז,]; ^(ד) ינ"ע תוס' נדה מז: נדרים כדרכ פתח כו' דלא גרסי אלא, ^(ה) [דף נח:];



מוסף רש"י

קונם שאני ערשה לפיך. אשה שאמרה לבעלה מה שאני עושה ממלכה יהא אסור לפיך בקונם (יבמות זג.) מעשי ידי יהיו לפיך ההקדש (קדושין סג.) אינו צריך להפיר. אין בעלה לר"ך להפיר שאין נדה חל שהרי משועבדת לו (שם) כיוון דקא משעבדה ליה למעשה ידיה לא מציא נדה (יבמות זג.) דלא אמרה כלום דללא כל כמינה לאפקועי לבעל מה דמי ליה רחמנא (נדרים פה.) ואפילו לשמא תעדיף נמי לא חיישין, דלי מעדפה נמי לבעל הוא (קטן טו.) שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי. שמא תעדיף על מעשה ידיה יותר מן הראוי לו ויותר ממה שאי חייבת לעשות לו ובמבנות (לקמן סד:) אמרין מה היא עושה לו משקל ה' סלעים שמי ציהיה שכן עשר סלעים בגליל, וכי אחיא העדפה קדשה אע"פ דלא צאה לעולם בשעת הנדר (קדושין סג.) וטפי לא משעבדה ליה וארעשה חיל נדר ואע"ג דעדיף לא נעשה המלכה (יבמות זג.) והעדפה ידיה הוא וחיל עלה קונם (קטן טו.) שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור. עטשה דלותה ממלכה שטשה אחר הגירושין, כשמתא ברשותו אסור צלותה ממלכה וכל מעשה ידיה מגירושין ואילו וקסרי אדם אסור דבר שלא צא לעולם כגון מעשה ידיה שעתידה לעשות, ולשבתא לעולם אחר גירושין, אע"פ שלא צא לרשותו בעת שצא לעולם דהא מגורשת היא, לכשצאה ברשותו שמתא לו שהיא אסור, ור"ע סבר כהא מודיעא לך דאדם אסור דבר שלא צא לעולם הכי דהוי ברשותו לאלתר כשצא לעולם, כגון העדפה, אבל אין אדם אסור דשגליל אע"פ שצא לעולם ואין ברשותו אלא לאחר זמן, דלכשיצאו לרשותו יחול עליהן אסור (נדרים מה.). שכן אין אדם אסור פירות חבירו על חבירו. דלי אמר לחבירו קונם פירות של פלוני עלך לא הוי כלום (שם טו.).

אף על פי פרק חמישי בתובות

מוזנות שכחי ומעשה ידיה שכח ומותר לא שכח. מעה כסף קייץ ומעשה ידיה קייץ כדתנן (לקמן דף סד:) מה היא עושה משקל חמש סלעים: **והא עלה קטני**. במתני': **ומה היא עושה** לו. ומדפריש דתז מעשה ידיה ומה היא עושה לו מכלל דרישא במעשה ידיה איירי ולא

מוזנות תחת מעשה ידיה ומעה כסף תחת מותר וכיון דלא קא יהיב לה מעה כסף מותר ידידה הוי רב אדא בר אהבה סבר תקנו מוזנות תחת מותר ומעה כסף תחת מעשה ידיה וכיון דקא יהיב לה מזוני מותר ידידה הוי במאי קמיפלגי מר סבר מידי דשכיח ממידי דשכיח ומר סבר מידי דקייץ ממידי דקייץ מיתיבי ^(א) תקנו מוזנות תחת מעשה ידיה אימא תחת מותר מעשה ידיה תא שמע ^(ב) אם אינו נותן לה מעה כסף לצורכיה מעשה ידיה שלה אימא מותר מעשה ידיה שלה והא עלה קתני מה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה הכי קאמר מעשה ידיה כמה הוי דלדיע מותר ידידה כמה משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל ^(ג) אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר ומי אמר שמואל הכי והתנן ^(ד) קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפיר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו רבי יוחנן בן גורי אמר ^(ה) יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן גורי כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן גורי להעדפה ולימא הלכה כרבי יוחנן בן גורי להערפה אי נמי אין הלכה כתנא קמא אי נמי הלכה כרבי עקיבא אלא אמר רב יוסף קונמות קאמרת שאני קונמות מתוך שאדם אוסר פירות חבירו עליו אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אמר ליה אביי בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שכן אדם אוסר פירותיו על חבירו יאמר דבר שלא בא לעולם על חבירו שכן ^(ו) אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו ^(ז) אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע יבאומרת יקדשו ידי לעושיהם ידיים איתנהו בעולם וכי קאמרה הכי מי מקדש' הא משעבדא ליה דאמרה לכי מיגרשה ומי איבא מידי דאילו השתא לא קדיש ולקמיה קדיש אמר רבי אלעאי אלמה לא אילו יאומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תיקדש מי לא קדשה מתקיף לה רבי ירמיה מי דמי התם בידו להקדישה הכא אין בידה לגרש את עצמה הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו ישרה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך תיקדש דלא קדשה מתקיף לה רב פפא מי דמי התם גופא ופירות בידא דלוקח הכא גופה בידה הוא הא לא דמיא אלא ילאומר לחבירו

נמ.

קונם שאני עושה אפיך. אפילו גרסי' שאני לא הוי דבר שאין בו ממש דהא תנן בפי' בתרא נדנרים (דף פא:) קונם שלא אתן תנן לפני בקרך אינו יכול להפיר:

אינו צריך להפיר. במעלה לה מוזנות ומעה כסף איירי ולכן אינו לריך להפיר שהמותר הכל שלו ואם משום העדפה שעל ידי הדחק גם היא שלו ואין לפרש טעם דאין לריך להפיר משום דאין אדם מקדיש דבר שלא צא לעולם דאם כן צמנס נקט מה שאני עושה לפיך דליתני מקדיש ידי עזמנו: **רבי עקיבא אומר יפר**. דקסבר דהעדפה שעל ידי הדחק הוי לאשה כדאמרין ברש' מציאת האשה (לקמן סו. ושם) ולא"ת והיאך יכול להפיר והא אין זה מדברים שבינו לבינה וי"ל דחשיב בינו לבינה לפי שאינו יכול ליהרר וליקח ממש בצמננס את הראוי לו ולהניח שאינו ראוי לו אי"ג גם חלקה משועבד לו שילקח בהם קרקע והוא יאכל פירות ואי"ת אס כן אף יכולה להדירו כיון דמשועבדת ליה דאלמנה רצון לשעבדיה דבעל כדאמר בסמוך וי"ל דדוקא בעיקר מעשה ידיה הוא דאלמנה שהם לבעל לגמרי אצל הכא דלאו ידיה ניהו אלא לפירות בעלמא לא אלמנה:

שמא יגרשנה בו'. ואם תאמר ולרצ דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניוזנת ואיני עושה למה לי למנקט שמא יגרשנה לימא שמא תאמר איני ניוזנת ואיני עושה וי"ל דהא לא שכי' שמא אומרת כן: **ב"י** אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן גורי להעדפה. פירוש הקונטרס מגומגם כמו שפירש בעזמנו וגראה לר"ת דהכי פירשו להעדפה דסבר לה שמואל כרבי יוחנן בן גורי צאה דהעדפה לבעל ובתר הכי גריס ונימא הלכה כתנא קמא אי נמי אין הלכה כרבי עקיבא וכן פירש ר"ח:

בשלאמא אדם אוסר פירות חבירו עזיו שבן אוסר

פירותיו ע"ז חבירו. פירוש דהתם אסור משום דאחד מהן ברשותו יאסור דבר שלא צא לעולם על חבירו שאין לא זה ולא זה ברשותו שכן אין אדם אסור פירות חבירו על חבירו לפי ששניהן אינם ברשותו:

לכשאקחנה ממך בו'. ואע"ג דהתם קאמר לכשאקחנה והכא לא קאמרה לכשתגרש אין גראה לו לחלק: **הכא אין בידה לגרש עצמה**. תימנה דהא צידה לומר איני ניוזנת ואיני עושה יש לומר דרובה ליישב גם אליבא דרש' לקס: שדה

פירות חבירו עליו לכאן שהן פירות חבירו על חבירו דעכשיו היא משועבדת לו למעשה ידיה ואינה ראויה להתפיסו בקונם ולכשיגרשנה קאמר דחיל ועוד שעדיין לא נעשית המלכה עד לאחר גירושין וחזרה: **בשלאמא אדם אוסר פירות חבירו עליו**. בקונם שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו צין בלשון קונם לחבירו לצדו צין שהקדישו סתם הקדש גמור: **יאסר דבר בו'**. בתמיה: **דבר שלא צא לעולם**. לא המלכה צאה ולא הרשות צאה לידה להתפס עד שתתגרש: **שכן אין אדם בו'**. שממקום שצאת אין אמה יכול ללמוד יאסור שהרי אף בקונם אין אוסר פירות חבירו על חבירו לומר קונם פירותיך עליך: **באומרה יקדשו ידי בו'**. שהמלכה כמי שצאת לעולם ועל הגירושין שלא צאו קא מסיק ואילו ומתניתין צאומר מעשה ידך הקדש: **ומי איבא מידי בו'**. כלומר תירצת לא צא לעולם דמלכה לא צא לעולם דגירושין לא תירצת דאילו השתא לית לה רשותא לאקדושיה והיכי קדיש לקמיה: **אלמה לא**. בתמיה: **מי לא קדשה**. אס מכרה וחזר ולקחה: **צידו להקדישה**. שהרי עכשיו שלו וכי היכי דאילו אקדשה השתא קדשה כי אמר נמי מיקדוש לקמיה קדשה: **הא לא דמיא**. מסקנא דקושיא היא: **הסם**. גבי מכרתי לך אין לו עכשיו בה לא גוף ולא פירות ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו: **הכא גופה צידה הוא**. והרי יקדשו ידי אמרה: **הא לא דמיא**. מסקנא דאתקפתיה היא: לא

עין משפט
נר מצוה

נא א ב מיי' פיי' מהל' נדרים הל' י סמג לאוין רמב טוסי'ע י"ד סי' רלז סעי' עא וטוסי'ע אה"ע סי' פא סעי' ז: **נב** ג מיי' פיו מהל' ערכין הל' כט: **נג** ד מיי' שם הל' כז: **נד** ה מיי' שם הל' כט: